

144

15-I/1(ii)/Oman/53

Regional Treaty/Agreement
(India with
other
Countries)

15-I/1(ii)/Oman/53
Containing 10 (Ten)
Printed Pages

144	1953	Treaty of Friendship, Commerce and Navigation between the Republic of India and the Sultan of Muscat and Oman signed on the 15 th March, 1953 at Muscat.
-----	------	---

Keep
Subaser Shyam
18/06/2012



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كعبيد بن كعيمور
سلطان مسقط وعمان
وملحقاتها الى كل من يطلع على
هذا السند فرداً كان أو جماعة.
تحية :

من صبي ان معاهدة بيننا فيما يختص
بسلطته مسقط وعمان وملحقاتها الطرف الأول
وبين رئيس الهند قد أبرمت وكان التوقيع عليها

بمسقط في
من قبل
ناظر شؤوننا الخارجيه الطرف الأول ومن
قبل المندوب المفوض لرئيس الهند الطرف
الآخر فتلك المعاهدة هي كما يأتي كلمة بعد كلمة:—

معاهدة صداقة و تجارة و ملاحه

بين

رئيس جمهورية الهند و سلطان مسقط و عمان

ان رئيس جمهورية الهند و السلطان سعيد بن تيمور بن فيصل سلطان مسقط و عمان و ملحقاتهما رغبة منهما في تحكيم اواصر السلم و الصداقة التي هي - من دواعي السرور - قائمة بينهما و تدعيما للمنافع المتبادلة لرعاياهما عزموا على عقد معاهدة صداقة و تجارة و ملاحه بينهما فعينا عنهما مفوضين لهذه الغاية هما :

عن رئيس جمهورية الهند

صاحب المعالي الدكتور تاراتشند - سفير الهند في ايران

وعن سلطان مسقط و عمان وملحقاتهما

المحترم باسيل وودزبالارد - وزير الشؤون الخارجية

و بعد ان اطلع كل من المفوضين على و نائق تفويض الآخر و وجداها في صيغة صحيحة لائقة اتفقا على مايلي :

المادة الأولى

يحترم الطرفان المتعاقدان الساميان استقلال و حقوق كل منهما و يتفقان على اقامة السلم و الصداقة بينهما .

المادة الثانية

(١) لكل من الطرفين المتعاقدين الساميين ان يعين قناصل في بلاد الطرف المتعاقد السامي الآخر بقبول و موافقة الطرف الآخر بالنسبة للأشخاص و امكنة اقامتهم . وعلاوة على ذلك يوافق كل من الطرفين المتعاقدين الساميين على السماح بتعيين رعاياه في مكاتب القنصليات من قبل الطرف المتعاقد السامي الآخر على ان لا يمارس هؤلاء الاشخاص المعينون اعمالهم الا بموافقة سابقة من الطرف المتعاقد السامي الآخر الذي يتبعونه برعويتهم .

(٢) ويسمح لهؤلاء القناصل بمزاولة أعمالهم القنصلية والتمتع بكل الامتيازات والحصانات وفق القوانين الدولية والتقاليد المرعية المعترف بها في مناطق عملهم .

المادة الثالثة

يتمتع رعايا كل من الطرفين المتعاقدين الساميين في بلاد الطرف الآخر وعلى أساس المقابلة بالمثل بحقوق الدخول و السفر و السير و الإقامة و التجول بحرية ضمن مناطق البلاد و وفق القوانين و الاحكام المرعية الخاصة بالاجانب او التي تُقرر فيها .

المادة الرابعة

(١) يعامل رعايا كل من الطرفين المتعاقدين الساميين القاطنين في بلاد الطرف الآخر معاملة لا تقل رعاية عن المعاملة التي يعامل بها رعايا أية دولة أجنبية أخرى وفقا للقوانين و الاحكام المعمول بها أو التي تقرر في بلاد الآخر و ذلك فيما يتعلق بتجارته و ملاحظتهم و ممارسة حرفهم و مهنتهم و مزاولة و تحسين مشاريعهم التجارية والصناعية .

(٢) لا يخضع رعايا كل من الطرفين المتعاقدين الساميين المقيمون في بلاد الطرف الآخر لأية ضرائب و رسوم هركية او مكوس او التزامات أو تكاليف تزيد في الكم والكيف على ما يخضع له رعايا أية دولة أجنبية أخرى على انه ليس في هذه المادة ما يفيد باى حال من الاحوال الزام أحد الطرفين بمنح رعايا الطرف المتعاقد السامي الآخر غير المقيمين في تلك المنطقة تلك الاعفاءات الشخصية والمساعدات و التخفيضات الممنوحة الى نفس رعاياه .

المادة الخامسة

يعامل كل من الطرفين المتعاقدين الساميين السفن التابعة للطرف الآخر فيما يتعلق بالحمولة والارشاد الى الميناء و المصاييح و بما يماثلها من الامور معاملة لا تقل رعاية عن اية معاملة تعامل بها السفن التابعة الى أية دولة أجنبية أخرى . ولا يترتب وفق هذه المادة منع الترخيص أو الأستمرار في الأمتيازات الخاصة الممنوحة للسفن التي تعمل في التجارة الساحلية أو الملاحه الداخلية لأحد الطرفين المتعاقدين الساميين .

المادة السادسة

(١) السفن والطائرات التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين الساميين التي تلجأ الى بلاد الطرف الآخر في الحالات العصبية تنال من السلطات المحلية كل المساعدات الضرورية الممكنة عند احتياجها اليها لتموينها بالوقود ولتمكينها من اصلاح ما يلحق بها من عطب كي تستطيع مواصلة رحلاتها .

(٢) وفي حالة تحطم أحد السفن أو الطائرات التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين الساميين على ساحل أو داخل بلاد الطرف الآخر تقدم سلطات هذا الطرف جميع المساعدات الممكنة لأفاد السفينة أو الطائرة وحمولتها وركابها مع اسداء كل معونة ممكنة لحماية الاشخاص الناجين و مساعدتهم على الوصول الى الحدود أو الى أقرب قنصلية تابعة للطرف الآخر . وعلى السلطات أيضا القيام بكل عناية ممكنة بتلك السفينة أو الطائرة وبجميع الاثاث والجهزة العائدة الى تلك السفينة أو الطائرة وبجميع الأمتعة والبضائع المنقذة منها أو التي بيعت منها بعد دفع الرسوم الجمركية أو رسوم أخرى معمول بها وفق القانون النافذ في ذلك الوقت الذي يطبق على تلك المنقولات على ان يشمل ذلك ما يصرف على الأفاد اذا بيعت أو استهلكت محليا وتسلم كذلك جميع الأوراق التي يتم الحصول عليها في تلك السفينة أو الطائرة الجانحة أو المحطمة الى أصحابها أو الى وكلائهم عند مطالبتهم بها أو الى القنصل التابعين له .

وعلى السلطات التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين الساميين احاطة حكومة الطرف الآخر أو أقرب قنصلية تابعة له بوقوع حادث من هذا النوع في اقرب وقت مستطاع .

المادة السابعة

يعامل رعايا كل من الطرفين المتعاقدين الساميين بمعاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يعامل بها رعايا أية دولة أجنبية أخرى فيما يتعلق بأحراز جميع انواع الممتلكات المنقولة أو الغير المنقولة وأمتلاكها والتصرف بها طبقا للقوانين والاحكام المعمول بها أو التي تسن في بلاد الطرف الآخر .

المادة الثامنة

يتمتع رعايا كل طرف متعاقد سامي القاطنون في بلاد الطرف الآخر بحماية وسلامة أشخاصهم وممتلكاتهم بحقوق و امتيازات لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة الى رعايا أية دولة أجنبية أخرى و وفقا للقوانين والاحكام المرعية أو التي تسن في بلاد الطرف الآخر .

المادة التاسعة

يتمتع رعايا كل طرف متعاقد سامي في بلاد الطرف الآخر بحرية العقيدة والعبادة الخاصة والعامة على أن لا يضر أو يهيج أو يمس ذلك الطوائف الدينية الأخرى في بلاد الطرف الآخر .

المادة العاشرة

يسرم الطرفان هذه المعاهدة في اقرب تاريخ ممكن وتصبح نافذة المفعول بعد (خمسة عشر يوما) من تبادل وثائق الابرار الذي يتم في مسقط و في اقرب وقت مستطاع .

المادة الحادية عشرة

يبقى مفعول هذه المعاهدة نافذ المدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذها المحدد والمنصوص عليه في المادة العاشرة وتظل بعد ذلك نافذة المفعول اذا اشعراى من الطرفين المتعاقدين الساميين بعد أنقضاء مدة الخمس سنوات ولقكرة لا تقل عن ستة أشهر عن عزمه على إنهاء المعاهدة و بانقضاء مدة الاشعار يبطل مفعول هذه المعاهدة .
لقد وقع بصدق المفوضان المشار اليهما هذه المعاهدة التي وضع نصها بالهندي والعربي و أنكليزية مع تساوى اعتبار هذه النصوص الثلاثة الا في حالة الشك فيكون النص الأنكليزي هو المعتمد .

ن. وودز بالارد

عن السلطان سعيد بن تيمور بن فيصل

وزير الشؤون الخارجية

كتب على نسختين في مسقط في اليوم ١٥ مارس ١٩٥٣ سنة

تاراجند

عن رئيس جمهورية الهند

سفير الهند في ايران

5

TREATY OF FRIENDSHIP, COMMERCE AND NAVIGATION
BETWEEN
THE PRESIDENT OF INDIA AND THE SULTAN OF MUSCAT AND OMAN

The President of India and Sultan Said bin Taimur bin Faisal, Sultan of Muscat and Oman and Dependencies, desirous of strengthening the bonds of peace and friendship which happily subsist between them, and of promoting the mutual interests of their respective peoples, have resolved to conclude a Treaty of Friendship, Commerce and Navigation and for that purpose have appointed as their Plenipotentiaries :

The President of India :

His Excellency Dr. Tara Chand,
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of India in Iran,

The Sultan of Muscat and Oman and Dependencies :

Basil Woods Ballard, Esquire,
Minister for Foreign Affairs,

who have examined each other's credentials and found them in good and due form, have agreed as follows :—

ARTICLE 1

The High Contracting Parties recognise and respect the independence and rights of each other and agree that there shall be perpetual peace and friendship between them.

ARTICLE 2

(1) Either of the two High Contracting Parties may appoint Consuls to reside in the territories of the other, subject to the consent and approval of the other as regards the persons so appointed and the places at which they reside. Each High Contracting Party further agrees to permit his own nationals to be appointed to consular offices by the other High Contracting Party, provided always that any person so appointed shall not begin to act without the previous approbation of the High Contracting Party whose national he may be.

(2) Such Consuls shall be permitted to perform such consular functions and shall enjoy such privileges and immunities as are in accordance with international law or practice relating to Consuls as recognised in the territories in which they reside.

ARTICLE 3

The nationals of each High Contracting Party shall enjoy, on a reciprocal basis, in the territories of the other, subject to such laws and rules relating to foreigners as are in force or may be established in those territories, the rights of entry, travel, traffic and residence, and of moving freely within those territories.

ARTICLE 4

(1) The nationals of each High Contracting Party, residing in the territories of the other, shall, with respect to their commerce and shipping and the exercise of their trades and professions and the carrying on and development of their commercial or industrial enterprises, receive treatment not less favourable than that accorded to the nationals of any other foreign country, in conformity with such laws and rules as are in force or may be established in the territory of the other.

6

(2)

(2) The nationals of each High Contracting Party shall not be liable, in the territories of the other, to any taxes, duties, imposts, obligation or charges more onerous in nature or amount than those imposed on the nationals of any other foreign country ; provided, however, that nothing in this Article shall be construed in relation to any territory of either High Contracting Party as obliging that High Contracting Party to grant to nationals of the other, who are not resident for tax purposes in that territory, the same personal allowances, reliefs and reductions for tax purposes as are granted to his own nationals.

ARTICLE 5

Each High Contracting Party shall accord to the ships of the other in the matter of tonnage, harbour pilotage, light house or other analogous dues treatment no less favourable than that accorded to the ships of any other foreign country :

Provided that this Article shall not be construed to preclude the grant or continuance of any special concessions to ships engaged in the coasting trade or inland navigation of either High Contracting Party.

ARTICLE 6

(1) Vessels or aircraft of each High Contracting Party coming to the territories of the other, in distress, shall receive from the local authorities, when required, all possible necessary aid to enable them to revictual, refuel and refit so as to proceed on their voyage or journey.

(2) Should vessels or aircraft of either High Contracting Party be wrecked off the coast of or in the territories of the other, the authorities of the latter shall render all possible assistance to save the vessel or aircraft, its cargo and those on board ; they shall also give all possible aid and protection to persons saved, and shall assist them in reaching the territory or the nearest Consulate of the other party ; they shall further take every possible care that such vessel or aircraft, and all furniture and appurtenances belonging thereto, and all goods and merchandise saved therefrom, or the sale proceeds thereof after payment of customs duty and/or other charges payable under any law for the time being in force in respect of such property including the cost of salvaging, if sold or otherwise disposed of locally, as well as all papers found on board such stranded or wrecked vessel or aircraft, shall be given up to the owners, or to their agents when claimed by them or to their Consul.

(3) The authorities of each High Contracting Party shall further see that the Government or the nearest Consulate of the other Party is informed as soon as possible of the occurrence of any such disaster.

ARTICLE 7

The nationals of each High Contracting Party shall receive treatment not less favourable than that accorded to the nationals of any other foreign country in regard to the acquisition, possession or disposal of all kinds of movable and immovable property, in conformity with such laws and rules as are in force or may be established in the territories of the other.

ARTICLE 8

The nationals of each High Contracting Party residing in the territories of the other shall receive protection and security for their persons and property and shall enjoy in this respect rights and privileges not less favourable than those accorded to the nationals of any other foreign country, in conformity with the laws and regulations as are in force or may be established in the territories of the other.

ARTICLE 9

The nationals of each High Contracting Party shall enjoy in the territories of the other liberty of conscience and right of private and public worship provided that in the exercise of these privileges they do not wound or outrage the religious susceptibilities of the other country.

(6)

ARTICLE 10

The present Treaty shall be ratified at the earliest possible date by the High Contracting Parties and shall come into force fifteen days after the exchange of the Instruments of Ratification which shall take place as soon as possible at Muscat.

ARTICLE 11

This Treaty shall continue in force for a period of five years from the date of its definite entry into force as prescribed in Article 10, and shall thereafter continue in force :

Provided that after the said period of five years either High Contracting Party may give to the other not less than six months' notice of its intention to terminate the Treaty, and on the expiry of the period of such notice the Treaty shall cease to be in force.

In faith whereof, the said Plenipotentiaries have signed the present Treaty of which there shall be Hindi, Arabic and English versions, all three texts being equally authentic except in the case of doubt when the English text shall prevail.

Done in duplicate at Muscat this Fifteenth day of March 1953.

For the President of India

For Sultan Said bin Taimur bin Faisal

Sd/- TARA CHAND
*Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of India in Iran.*

Sd/- BASIL WOODS BALLARD
Minister for Foreign Affairs.

भारत के राष्ट्रपति और मस्कत तथा उमान के सुल्तान

के बीच

मंत्री, व्यापार तथा नौचालन सम्बन्धी सन्धि

भारत के राष्ट्रपति और मस्कत तथा उमान व अधीन राज्यों के सुल्तान, सुल्तान सईद बिन तैमूर बिन फैसल, ने शान्ति तथा मंत्री के सम्बन्धों को जो सौभाग्य से दोनों देशों के बीच हैं, सुदृढ़ करने तथा अपनी अपनी जनता के परस्पर हितों को बढ़ावा देने की इच्छा रखते हुये, एक मंत्री, व्यापार तथा नौचालन सम्बन्धी सन्धि करने का निश्चय किया है, तथा इस प्रयोजनार्थ

भारत के राष्ट्रपति ने

तत्रभवान डा० तारा चन्द, ईरान में भारत के
असाधारण राजदूत और पूर्णाधिकारी को
और

मस्कत तथा उमान व अधीन राज्यों के सुल्तान ने

श्री बैज़िल वुड्स बैलर्ड, वैदेशिक-कार्य मंत्री को

अपना पूर्णाधिकारी नियुक्त किया है,

जिन्होंने एक दूसरे के प्रत्यय-पत्रों का निरीक्षण करके और उन्हें ठीक तथा यथाविधि पाकर निम्न बातें स्वीकार कर ली हैं :

अनुच्छेद १

उच्च अनुबन्धकर्त्ता पक्ष एक दूसरे की स्वतन्त्रता और अधिकारों को मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तथा यह स्वीकार करते हैं कि दोनों पक्षों के बीच शाश्वत शान्ति और मैत्री रहेगी।

अनुच्छेद २

(१) दोनों में से कोई भी उच्च अनुबन्धकर्त्ता पक्ष वाणिज्यदूत नियुक्त कर सकता है जो दूसरे पक्ष के राज्यक्षेत्रों में रहेंगे, तथा इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्तियों के तथा उन स्थानों के जहां वे रहेंगे, विषय में दूसरे पक्ष की सम्मति तथा स्वीकृति आवश्यक होगी। प्रत्येक उच्च अनुबन्धकर्त्ता पक्ष यह भी स्वीकार करता है कि वह अपने नागरिकों को दूसरे अनुबन्धकर्त्ता पक्ष द्वारा वाणिज्यदौत्य सम्बन्धी पदों पर नियुक्त किये जाने की अनुमति देगा; परन्तु इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति कभी भी उस उच्च अनुबन्धकर्त्ता पक्ष की, जिस का कि वह नागरिक हो, पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना कार्य करना प्रारम्भ नहीं करेगा।

(२) उक्त वाणिज्य दूतों को ऐसे वाणिज्यदूतीय कृत्य करने की अनुमति होगी तथा ऐसे विशेषाधिकार और विमुक्तियां प्राप्त होंगी जो वाणिज्यदूतों से सम्बन्ध रखने वाली अन्तर्राष्ट्रीय विधि अथवा प्रथा, जैसी कि उन राज्य क्षेत्रों में जिन में कि वे रहते हों मानी जाती हों, के अनुकूल हों।

अनुच्छेद ३

प्रत्येक उच्च अनुबन्धकर्त्ता पक्ष के नागरिकों को, पारस्परिक आधार पर, दूसरे पक्ष के राज्य-क्षेत्रों में विदेशियों से सम्बन्ध रखने वाली ऐसी विधियों और विनियमों के अधीन जो उन राज्य-क्षेत्रों में लागू हों अथवा लागू की जायें, प्रवेश, यात्रा, यातायात तथा निवास का, तथा उन राज्य-क्षेत्रों के भीतर अबाध रूप से आने जाने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद ४

(१) प्रत्येक उच्च अनुबन्धकर्त्ता पक्ष के नागरिकों के साथ, जो दूसरे पक्ष के राज्य-क्षेत्रों में रहते हों, उनके वाणिज्यिक तथा पोत-वाणिज्यिक, व्यापार तथा व्यवसाय के और वाणिज्यिक तथा औद्योगिक उपक्रमों के चलाये जाने तथा विकास के सम्बन्ध में, उस से कम अच्छा बर्ताव नहीं किया जायगा जो ऐसी विधियों तथा विनियमों के अनुसार जो दूसरे पक्ष के राज्य-क्षेत्र में लागू हों अथवा लागू की जायें किसी अन्य विदेश के नागरिकों के साथ किया जाता है।

(२) प्रत्येक उच्च अनुबन्धकर्त्ता पक्ष के नागरिकों पर दूसरे पक्ष के राज्य-क्षेत्रों में लगाय जाने वाले कर, शुल्क, प्रवेश कर, आभार अथवा भार स्वरूप तथा राशि में, उन से अधिक दुर्वह नहीं होंगे जो किसी अन्य विदेश के नागरिकों पर आरोपित किये जाते हों, परन्तु इस अनुच्छेद में दी

गई कोई भी बात, किसी भी उच्च अनुबन्धकर्ता पक्ष के किसी भी राज्य-क्षेत्र के सम्बन्ध में, उस उच्च अनुबन्धकर्ता पक्ष को इस बात के लिये बाध्य करने वाली नहीं समझी जायेगी कि वह दूसरे पक्ष के नागरिकों को, जो कर प्रयोजनों के लिये उस राज्य-क्षेत्र के नागरिक न हों, कर के सम्बन्ध में वे ही व्यक्तिगत छूट, सहायता तथा कमी दे जो उस के अपने नागरिकों को दी जाती है।

अनुच्छेद ५

प्रत्येक उच्च अनुबन्धकर्ता पक्ष दूसरे पक्ष के पोतों के साथ, पोत पर आये सामान के शुल्क (टनेज), पोत को बन्दरगाह में लाने के शुल्क (हार्बर पाइलटेज) प्रकाश-स्तम्भ (लाइट हाउस) अथवा अन्य सदृश शुल्कों के विषय में, उससे कम अच्छा बर्ताव नहीं करेगा जो किसी अन्य विदेश के पोतों के साथ किया जाता है।

परन्तु यह अनुच्छेद किसी भी उच्च अनुबन्धकर्ता पक्ष के समुद्रतटीय व्यापार अथवा अन्तर्देशीय नौचालन में संलग्न पोतों को किन्हीं विशेष रियायतों के दिये जाने अथवा जारी रखे जाने में बाधक नहीं समझा जायेगा।

अनुच्छेद ६

(१) प्रत्येक उच्च अनुबन्धकर्ता पक्ष के, दूसरे पक्ष के राज्य क्षेत्रों में आने वाले, पोतों अथवा वायुयानों को, कठिनाई के समय, स्थानीय प्राधिकारियों से, जब अपेक्षित हो, ऐसी समस्त सम्भव आवश्यक सहायता मिलेगी जिस से वे खाद्य सामग्री आदि की पुनर्व्यवस्था करके, पोत या वायुयान में पुनः ईंधन भर के तथा उसे पुनः ठीक करके अपनी आगे की जलयात्रा या वायुयात्रा कर सकें।

(२) यदि किसी भी उच्च अनुबन्धकर्ता पक्ष का पोत अथवा वायुयान दूसरे पक्ष के तट पर या राज्य-क्षेत्रों में भंग हो गया हो, तो दूसरे पक्ष के प्राधिकारीपोत अथवा वायुयान को, उसके सामान को तथा उस पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को बचाने के लिये समस्त सम्भव सहायता पहुंचावेंगे; वे बचाये गये व्यक्तियों को भी समस्त सम्भव सहायता तथा रक्षण देंगे, तथा उन को दूसरे पक्ष के राज्य-क्षेत्र अथवा निकटतम वाणिज्यदौत्य तक पहुंचने में सहायता देंगे; वे इस बात का भी यथा सम्भव ध्यान रखेंगे कि उक्त पोत अथवा वायुयान और उसका समस्त फर्नीचर तथा सम्बन्धित सामान तथा उसमें से निकाला गया समस्त सामान तथा व्यापारी माल, अथवा, यदि उसे बेच दिया गया हो या वहीं उसका किसी अन्य प्रकार से व्यवस्थापन कर दिया गया हो, तो उसे बेच कर प्राप्त हुई कुल आय, बहिःशुल्क तथा/अथवा उद्धार व्यय सहित अन्य भार जो उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में उस समय लागू विधि के अन्तर्गत दिये जाने हों, का भुगतान करने के बाद, तथा उक्त दुर्घटनाग्रस्त अथवा भंग हुये पोत अथवा वायुयान पर पाये गये समस्त कागज उनके स्वामियों, अथवा मांगे जाने पर उनके अभिकर्ताओं अथवा उनके वाणिज्यदूत को दे दिये जायेंगे।

(३) प्रत्येक उच्च अनुबन्धकर्ता पक्ष के प्राधिकारी इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि दूसरे पक्ष की सरकार अथवा निकटतम वाणिज्य-दौत्य को ऐसी किसी दुर्घटना होने पर शीघ्रातिशीघ्र सूचना दे दी जाय।

अनुच्छेद ७

प्रत्येक उच्च अनुबन्धकर्ता पक्ष के नागरिकों के साथ समस्त प्रकार की चल तथा अचल सम्पत्ति के अर्जन, अधिकार अथवा व्यवस्थापन के सम्बन्ध में, उससे कम अच्छा बर्ताव नहीं किया जायेगा जो, ऐसी विधियों तथा विनियमों के अनुसार जो दूसरे पक्ष के राज्य-क्षेत्रों में लागू हों अथवा लागू की जायें, किसी अन्य विदेश के नागरिकों के साथ किया जाता है।

अनुच्छेद ८

प्रत्येक उच्च अनुबन्धकर्ता पक्ष के नागरिकों के, जो दूसरे पक्ष के राज्य-क्षेत्रों में रहते हों जीवन तथा सम्पत्ति का रक्षण किया जायेगा और उन्हें इस सम्बन्ध में उनसे कम अच्छे अधिकार तथा विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे जो ऐसी विधियों तथा विनियमों के अनुसार जो दूसरे पक्ष के राज्य-क्षेत्रों में लागू हों अथवा लागू की जायें, किसी अन्य विदेश के नागरिकों को दिये जाते हैं।

अनुच्छेद ९

प्रत्येक उच्च अनुबन्धकर्ता पक्ष के नागरिकों को, दूसरे पक्ष के राज्य-क्षेत्रों में, विचार की स्वतन्त्रता और निजी तथा सार्वजनिक रूप से आराधना करने का अधिकार होगा; परन्तु इन विशेषाधिकारों का उपयोग करते हुये दूसरे देश की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचावेंगे।

अनुच्छेद १०

प्रस्तुत सन्धि का उच्च अनुबन्धकर्ता पक्षों द्वारा यथासम्भव निकटतम तिथि को अनुसमर्थन किया जायेगा तथा वह अनुसमर्थन-पत्रों के विनियम के, जो यथाशीघ्र मस्कत में होगा, पन्द्रह दिन पश्चात् लागू हो जायेगी।

अनुच्छेद ११

यह सन्धि अनुच्छेद १० में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निश्चित रूप से लागू होने की तिथि से पांच वर्ष तक लागू रहेगी, तथा उसके पश्चात् भी लागू रही आयेगी :

परन्तु उक्त समयावधि के पश्चात् दोनों में से कोई भी उच्च अनुबन्धकर्ता पक्ष दूसरे पक्ष को अपनी इस समाप्त करने की इच्छा की पूर्वसूचना दे सकता है, जो छः मास से कम की न होगी. तथा उक्त पूर्वसूचना की अवधि समाप्त होने पर सन्धि लागू नहीं रहेगी ।

इसके साक्ष्य में उक्त पूर्णाधिकारियों ने प्रस्तुत सन्धि पर हस्ताक्षर किये हैं जिसके हिन्दी, अरबी और अंग्रेजी में पाठान्तर होंगे और ये तीनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक होंगे सिवाय किसी शंका होने की दशा में जब कि अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा ।

आज के वें
दिन, दो प्रतियों में, मस्कत में निष्पादित हुई ।

भारत के राष्ट्रपति
के निमित्त,
(हस्ताक्षर) ताराचन्द
ईरान में भारत के असाधारण राजदूत
और पूर्णाधिकारी ।

सुलतान नईद बिन तैमूर बिन फसल
के निमित्त,
(हस्ताक्षर) बैज़िल वुड्स बैलर्ड
वैदेशिक-कार्य मंत्री ।

إنا بعد النظر في المعاهدة المتقدم ذكرها
 قد رضينا وقبلنا واثبتنا موادها وبنودها مفردة
 وجملة كما اتفاني هذا السند نرضى بها ونقبلها ونثبتها
 ونصادق عليها عن أنفسنا ووارثينا وخلفائنا فيما
 يختص بسلطنة مسقط وعمان وملحقاتها ونعد
 بشرف كلمتنا الملكية اننا سنراعي كل الأشياء
 المذكورة في المعاهدة والتي حوتها جملة وآحاداً
 وسنقوم بها باخلاص وأمانة واننا لن نعرضها
 للاخلال من أى أحد ولا لأي تجاوز بقدر ما
 في طاقتنا. وللمزيد من الصحة والتثبيت قد
 وضعنا ختمنا على هذا السند الذي وقعناه بيدنا
 الملكية.

تحريرا في قصر العلم

من سنة ١٣٧٣

في ٢٦ ربيع الاول

محمد
حيدر

